

Vertrag Nr.: 90052912
Strecke: Wallisellen – Effretikon
Gemeinde: Wangen - Brüttisellen
Linie Nr. / km: 751 / 11.7 – 12.4



Stand V1, 07.10.2025

VEREINBARUNG

zwischen

Schweizerische Bundesbahnen SBB

spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern

Infrastruktur
Netzdesign, Anlagen und Technologie
Vulkanplatz 11
8048 Zürich

(im Folgenden: «SBB AG»)

und

Werke Wangen - Brüttisellen

Vertreten durch

wwb
Zürichstrasse 22
8306 Brüttisellen

(im Folgenden: «wwb»)

betreffend der

Finanzierung der Leitungsverlegung und Leitungsneubau im Projekt MehrSpur Zürich–Winterthur (MSZW) im Abschnitt 3 Dietlikon

1. Ausgangslage

- 1.1. Die Bahnstecke Zürich–Winterthur hat auf dem Abschnitt zwischen Effretikon und Winterthur die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit erreicht. Damit ein weiterer Ausbau des Angebots zur Deckung der stetig wachsenden Nachfrage möglich wird, muss die Strecke ausgebaut werden. Das Bundesamt für Verkehr (BAV) hat deshalb die SBB AG mit der Realisierung des Projekts MehrSpur Zürich–Winterthur (MSZW) beauftragt. Das zentrale Bauwerk des Projekts ist der rund 10 km lange Brüttenertunnel mit Portalen in Dietlikon, Bassersdorf und Winterthur. Zur Einbindung des Tunnels in das Bahnnetz sind weitere umfassende Ausbauten in Wallisellen, Dietlikon, Bassersdorf und Winterthur erforderlich. Das Projekt wird nach aktuellem Stand der Planung im Zeitraum 2026-2037 realisiert.
- 1.2. Von den umfangreichen Arbeiten im Abschnitt 3 Dietlikon, sind auch kommunale Infrastrukturen der Gemeinde Wangen – Brüttisellen resp. der Werke (wwb) betroffen. Insbesondere müssen verschiedene Versorgungs- und Werkleitungen auf Grund und Boden der Gemeinde sowie der SBB verlegt oder neugebaut werden.

2. Ziele und Zweck der Vereinbarung

Die vorliegende Vereinbarung regelt namentlich das Vorgehen sowie den Kostenteiler für die Projektierung und Ausführung des der Leitung und damit verbundenen Anlagen im Eigentum der wwb.

3. Vereinbarungsgegenstand

- 3.1. Die betroffene Leitung, welche Gegenstand der vorliegenden Vereinbarung ist, ist in der Liste MSZW A3, Leitungen Werke Wangen-Brüttisellen: Übersicht Kostenteiler in Beilage 1 aufgeführt, welche unter anderem folgende Angaben enthält über:
- die betroffene Leitung,
 - die Lage der Leitung,
 - die Art der Leitung,
 - das Baujahr der Leitung,
 - den Eigentümer der Leitung,
 - die Gesamtkosten in CHF (Selbstkosten inkl. Leistungen für die Projektierung und Ausführung),
 - den Kostenteiler in % und in CHF.

- 3.2. Das Durchleitungsrecht auf den Parzellen der SBB AG für bestehende und neu verlegte Leitungen sowie die damit verbundenen Rechte und Pflichten sind nicht Gegenstand der vorliegenden Vereinbarung. Diese Rechte und Pflichten werden vor Beginn der Verlegungsarbeiten je durch eine separate Vereinbarung oder einen Vereinbarungsnachtrag geregelt (vgl. Ziffer 12 der vorliegenden Vereinbarung).

4. Vereinbarungsbestandteile und deren Rangordnung

- 4.1. Die vorliegende Vereinbarung setzt sich aus den folgenden Bestandteilen zusammen:
- der vorliegenden Vereinbarungsurkunde;
 - Beilage 1 Liste MSZW A3, Leitungen Werke Wangen-Brüttisellen:
 Übersicht Kostenteiler;
 - Beilage 2 Werkleitungsplan;
- 4.2. Im Falle von Widersprüchen oder Unklarheiten zwischen den Bestimmungen dieser Vereinbarung und den Bestimmungen oder Angaben in den Beilagen gilt die folgende Rangfolge:
1. Die vorliegende Vereinbarungsurkunde
 2. Beilage 1
 3. Beilage 2
- 4.3. Allgemeine rechtliche und/oder kommerzielle Vereinbarungsbedingungen einer der Parteien (AGB usw.) gelten nur insoweit, als sie in dieser Vereinbarung ausdrücklich übernommen werden.

5. Leistungen der wwB und der SBB

- 5.1. Bei sämtlichen, von dieser Vereinbarung betroffenen Leitungen (vgl. Beilagen 1 und 2), projiziert und erstellen die SBB die erforderliche, auf jede einzelne Leitung abgestimmte Anpassung im Einvernehmen mit den wwB. Die Projektierung und Umsetzung der Anpassungen und Verlegungen basieren auf den Plangenehmigungsunterlagen.
- 5.2. Die SBB beschafft im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens für das Projekt Mehr-Spur Zürich-Winterthur die Bewilligung für die Realisierung der Leitungsarbeiten.
- 5.3. Die übergeordnete Projektkoordination erfolgt in Zusammenarbeit zwischen den wwB und der SBB.
- 5.4. Die geltenden Gesetze, das Regelwerk der SBB (Reglemente, Weisungen, Richtlinien) und die massgebenden SIA- und VSS-Normen sind zu berücksichtigen. Im Falle von Widersprüchen zwischen dem SBB Regelwerk und den SIA- und VSS-Normen hat das SBB Regelwerk Vorrang.

6. Investitionskosten

6.1. Aufteilung der Kosten

Die gesamten Kosten für die Anpassungen an den bzw. Verlegung und Neubau der Leitungen belaufen sich auf insgesamt CHF 415'300 (exkl. MWST, Kalkulation gemäss Ziff. 6.2). Davon tragen die wwb und die SBB den in Beilage 1 aufgeführten Kostenanteil.

6.2. Berechnungsgrundlagen

Seitens der SBB basieren die geschätzten Investitionskosten grundsätzlich auf dem Kostenvoranschlag für das Bauprojekt vom 08.02.2024. Die Beträge umfassen folgende Elemente:

- a. Genauigkeit des Kostenvoranschlags $\pm 10 \%$;
- b. Preisbasis März 2023;
- c. Die Projektkosten werden grundsätzlich zu Herstellkosten (HK) zuzüglich 2.00 % für Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten (VVGK) kalkuliert (reduzierter Satz, Stand 2025 gemäss Vorschriften des Bundesamts für Verkehr (BAV));
- d. Die Beträge verstehen sich ohne MWST bzw. ohne Vorsteuerkürzung (VSK).

6.3. Entwicklung der Kosten und Teuerung

Die in Beilage 1 festgelegten prozentualen Kostenteiler werden auch bei Kostensteigerungen und -senkungen angewandt. Die SBB verpflichten sich, die wwb unverzüglich über jede Situation zu informieren, welche auf einen Mehraufwand hindeutet, der die tolerierte Schwankungsbreite übersteigt, und die Abweichung zu begründen.

Über die tolerierte Schwankungsbreite hinausgehende Mehr- oder Minderkosten bei einzelnen Leitungsanpassungen regeln die Vertragsparteien in einem Nachtrag zu dieser Vereinbarung.

Die Teuerung wird in der Kostenentwicklung auf der Grundlage des Bahnbau- Teuerungsindex (BTI) des BAV berücksichtigt.

7. Entschädigungsmodalitäten

- 7.1. Die Leistungen der SBB werden den wwB nach jedem Abschluss der Arbeiten für eine angepasste bzw. verlegte Leitung in Rechnung gestellt.
- 7.2. Aufgrund der in Ziff. 6.2 hergeleiteten und definierten Kalkulation leisten die wwB den SBB die Zahlungen aufgrund der effektiven Kosten. Die Beträge werden nach Abschluss der Arbeiten zuzüglich MWST mit dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltenden Satz in Rechnung gestellt.
- 7.3. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage ab Rechnungsstellung.

8. Investitionsfolgekosten

Die wwB übernimmt die Investitionsfolgekosten der Leitungen für die gesamte Nutzungsdauer (vgl. Ziff. 12 der vorliegenden Vereinbarung).

9. Ausführungszeitpunkt

Gemäss aktuellem Stand der Planung im Projekt werden die Leitungsverlegungen in den Jahren 2030-2032 erfolgen.

10. Berichterstattung

Die wwB und die SBB informieren einander im Rahmen regelmässiger Besprechungen über den Stand der Arbeiten.

11. Salvatorische Klausel

Die Ungültigkeit oder Widerrechtlichkeit von einzelnen Vertragsbestimmungen führt nicht zur Ungültigkeit bzw. Nichtigkeit des ganzen Vertrags.

12. Vertragliche Regelung der einzelnen Leitungen

12.1. Die SBB und der jeweilige Leitungseigentümer verpflichten sich, grundsätzlich vor Beginn der Bauarbeiten, gemäss Beilage 1 aufgeführten Leitungsanlagen, ausschliesslich derjenigen Leitungen, die ausserhalb von Parzellen der SBB liegen, in einem separaten Vertrag (Leitungsvertrag) zu regeln bzw. bestehende Leitungsverträge mittels Nachtrags zu aktualisieren, um das Nutzungsrecht von Grund und Boden der SBB für eine Durchleitung sowie das Fortbestehen einer Leitung zu regeln.

12.2. Für die bisher noch nicht vertraglich geregelten Leitungen einigen sich die Parteien über folgende Grundsätze:

12.2.1. Eigentumsverhältnisse

Die Leitungen bleiben im Eigentum des aktuellen Eigentümers (vgl. Beilage 1).

Die Durchleitungsrechte auf den Parzellen der SBB werden nicht im Grundbuch eingetragen.

12.2.2. Erhaltung (Überwachung und Unterhalt) der Leitungen

Der Leitungseigentümer verpflichtet sich, auf eigene Kosten die Leitungen fachgerecht und gemäss den anwendbaren Bestimmungen zu überwachen, zu unterhalten und zu betreiben. Die Grundeigentümer SBB gewähren der Leitungseigentümerin den hierfür erforderlichen Zugang zu ihren Anlagen unter Berücksichtigung der unter Ziff. 12.2.3. formulierten Sicherheitsaspekte. Die Bedingungen, denen der Zugang unterliegt, werden in den einzelnen Leitungsverträgen präzisiert.

Die verwendeten Begriffe im Zusammenhang mit der Erhaltung der Anlagen sind in der Norm SIA 469 definiert.

12.2.3. Sicherheit

Der Leitungseigentümer ist für die Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen und der Vorschriften der Transportpolizei sowie der Sicherheitsbestimmungen der SBB und der Bahnaufsichtsorgane verantwortlich und verpflichtet sich, die Weisungen der zuständigen Fachdienste der SBB zu befolgen.

12.2.4. Verlegung und Änderung der Leitungen

Die SBB sind berechtigt, zu einem späteren Zeitpunkt die Verlegung, Änderung oder Beseitigung der Leitungen zu verlangen, wenn:

- die Leitungen die Erstellung, die Änderung oder den Unterhalt von Anlagen behindern, die dem Bahnbetrieb dienen;
- die Leitungen den Bahnbetrieb behindern.

Die Kosten für die notwendigen Massnahmen gehen zulasten der Leitungseigentümerin.

12.2.5. Vertragsdauer

Die Verträge werden auf die Dauer des Bestands der Anlage, d.h. bis zu deren Beseitigung abgeschlossen.

12.2.6. Rückbau

Bei Beendigung des Leitungsvertrags ist die jeweilige Leitungseigentümerin verpflichtet, auf eigene Kosten den Rückbau der auf Grund und Boden der SBB verlegten Leitung vorzunehmen.

12.2.7. Haftung und Versicherung

Die SBB haften für Schäden, die aufgrund von Arbeiten, die ihr nach dieser Vereinbarung obliegen, entstehen.

Die Leitungseigentümerin ist für ihre Leitungen verantwortlich und haftet für alle Schäden, die durch die Leitung verursacht werden. Die Leitungseigentümerin haftet zudem für Schäden, die im Zusammenhang mit den ihr obliegenden Arbeiten, namentlich den Erhaltungs- Betriebs- oder Rückbauarbeiten, entstehen oder die sich infolge mangelhafter Anlagen oder mangelhafter Ausführung der Bauten oder Anlagen, bei denen sie Bauherr ist, ereignen.

Der Abschluss von entsprechenden Versicherungen ist Sache der jeweiligen Leitungseigentümerin.

Während der Nutzungsdauer der Leitungen beschränkt die SBB ihre eventuelle Haftung auf Absicht und Grobfahrlässigkeit. Für Folgeschäden, Datenverluste und entgangenen Gewinn ist eine Haftung der SBB ausgeschlossen.

13. **Besondere Bestimmungen**

13.1. Projektieren die wwB Leitungen, die nicht Inhalt dieser Vereinbarung sind, dann sind die Unterlagen gemäss Art. 18m EBG den SBB zur Genehmigung vorzulegen.

13.2. Projiziert die SBB; konkret die Löschwasserversorgungsleitung für den Tunnel im Abschnitt 2, ist diese Leitung für nachfolgenden Projekte von der SBB und der wwB zu berücksichtigen. Für die Finanzierung dieser Leitung ist ggf. ein Nachtrag zu der vorliegenden Finanzierungsvereinbarung, zu erstellen.

14. **Kontaktangaben**

Ansprechpartner der SBB: Leiterin Abschnitt 3 Dietlikon,
Katja Nahler

Ansprechpartner der wwB: Geschäftsleitung
Christoph Metzger

Die Vertragsparteien können weitere Kontaktpersonen schriftlich ankündigen.

Fachliche Themen werden unter den Fachprojektleitern der SBB und der wwv ausgetauscht. Es finden regelmässige Besprechungen (Arbeits- und Koordinationssitzungen) statt.

15. Ausschluss Gründung einer einfachen Gesellschaft

Keine Bestimmung dieser Vereinbarung ist so auszulegen, dass sie eine einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff. des Obligationenrechts (OR, SR 220) zwischen den Parteien begründet oder schafft.

16. Vertragsänderungen

Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform und der Unterzeichnung aller Vertragsparteien.

17. Gerichtsstand und anwendbares Recht

- 17.1. Bei Streitigkeiten ist grundsätzlich das BAV zuständig. Subsidiär ist das Bundesverwaltungsgericht zuständig (Art. 35 Bst. a des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht, VGG, SR 173.32).
- 17.2. In allen anderen Fällen, die nicht in die Zuständigkeit der oben genannten Behörden fallen würden, ist der Gerichtsstand Zürich.
- 17.3. Anwendbar ist ausschliesslich schweizerisches Recht.

18. Inkrafttreten

Die Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung aller Parteien in Kraft.

19. Schlussbestimmung

Die Vereinbarung wird zweifach ausgefertigt. Jede Vertragspartei erhält ein unterzeichnetes Exemplar.

Zürich, 2.12.2025

Für die SBB:



Konrad Streckeisen

Netzdesign, Anlagen und Technologie
Leiter Perimeter Nord



Bruno Studer

Ausbau- und Erneuerungsprojekte
Gesamtprojektleiter MSZW

Wangen - Brüttisellen, 18.11.2025

Für die wwb:



Peter Messmann

Präsident VR
Werke Wangen - Brüttisellen



Christoph Metzger

Geschäftsleitung
Werke Wangen - Brüttisellen

Beilagen

1. Liste «MSZW A3, Leitungen wwb: Übersicht Kostenteiler»
2. Plan Leitung Elektro 534